

Te silenciaron en redes, ¿procede el amparo?

*Funcionarios, plataformas digitales y la
autoridad responsable en el juicio de amparo*

Lectura de 10 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 2 de octubre de 2026

RESUMEN

Cuando un funcionario bloquea a una persona en sus redes, o una plataforma suspende su cuenta, ¿procede el amparo? Antes de discutir si hubo censura, el juez debe resolver si quien actuó es autoridad. Esta lectura explica el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, el caso del fiscal que bloqueó a un periodista, el examen de dos pasos para los particulares, los criterios sobre plataformas y la ruta procesal.

PALABRAS CLAVE juicio de amparo · autoridad responsable · particulares equiparados a autoridad · artículo 5o. de la Ley de Amparo · libertad de expresión · acceso a la información · malicia efectiva · plataformas digitales

IDEAS CLAVE

- El amparo procede contra autoridades y, sólo en los casos de ley, contra particulares que actúan como ellas.
- Un funcionario que informa sobre su gestión en una cuenta «personal» puede ser autoridad si bloquea a alguien.
- Para los particulares se exige un nexo normativo con el Estado y una función de interés público.
- Los criterios publicados tratan las reglas de las plataformas como contrato; no hay jurisprudencia de la Corte que las considere autoridad.
- Que un contenido esté protegido no abre, por sí solo, la vía del amparo.

ÍNDICE

1	Introducción: un caso, tres preguntas	2	6	Contenido protegido no es vía abierta	5
2	Quién es autoridad en el juicio de amparo	2	7	Cuando una autoridad ordena el retiro	6
3	Los funcionarios y sus cuentas «personales»	2	8	La ruta procesal	6
4	Los particulares: el examen de dos pasos	3	9	Conclusión	7
5	Las plataformas digitales	4		Glosario	7
				Preguntas para el repaso	8
				Fuentes	8

Introducción: un caso, tres preguntas

Una persona publica en redes sociales documentos que cuestionan un contrato del ayuntamiento. Primero, el alcalde la bloquea en su cuenta. Después, la plataforma suspende la cuenta de la persona por violar sus normas comunitarias. Quiere promover amparo contra los dos. Pero antes de discutir si la censuraron, el juzgado tiene que resolver algo que puede cerrar el caso: ¿los dos actuaron como autoridad?

El caso es hipotético, pero las reglas que lo resuelven son reales. Esta lectura las explica en orden: quién puede ser autoridad responsable, qué ocurre con los funcionarios en sus redes, qué exigen los particulares para ser equiparados a autoridad, qué dicen los criterios sobre las plataformas y cuál es la ruta procesal.

Quién es autoridad en el juicio de amparo

El artículo 5o., fracción II

El amparo protege, en principio, frente a actos de autoridad. Frente a particulares, la ley lo admite sólo en los casos que ella misma señala (art. 1o., último párrafo) ¹. La definición está en el artículo 5o.:

LEY Ley de Amparo (texto vigente, última reforma DOF 16 de octubre de 2025), art. 5o., fracción II ¹

Es autoridad responsable, «con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas».

«Para los efectos de esta Ley, las y los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.»

Para un particular, entonces, se exigen tres condiciones: que su acto sea **equivalente** al de una autoridad (unilateral y obligatorio), que **afecte derechos** y que sus funciones estén **determinadas por una norma general**. Estos requisitos sólo abren la puerta del juicio. Si hubo o no violación de la libertad de expresión es el fondo, y se estudia después.

Los funcionarios y sus cuentas «personales»

El caso del fiscal de Veracruz

La Suprema Corte ya enfrentó la defensa de la «cuenta personal». En el amparo en revisión 1005/2018, resuelto el 20 de marzo de 2019, la Segunda Sala revisó el bloqueo que el fiscal general de Veracruz había hecho en Twitter a un periodista. El fiscal alegó que la cuenta era personal, que la había abierto en 2011, antes de ocupar el cargo, y que no estaba

verificada ². La Sala respondió que la ley lo obligaba a informar sobre su gestión y que, si había elegido hacerlo desde esa cuenta, asumía las consecuencias: bloquear al periodista le impedía acceder a información pública, y eso era un acto de autoridad para efectos del amparo ².

El criterio quedó en tesis aisladas, que orientan pero no obligan:

TESIS DEL SEMANARIO

Tesis aislada 2a. XXXIV/2019 (10a.), Segunda Sala, registro digital 2020024 ³

«[...] las cuentas de redes sociales utilizadas por los servidores públicos para compartir información relacionada con su gestión gubernamental adquieren notoriedad pública y se convierten en relevantes para el interés general. [...] los contenidos compartidos a través de las redes sociales gozan de una presunción de publicidad, y bajo el principio de máxima publicidad [...] deben ser accesibles para cualquier persona, razón por la cual bloquear o no permitir el acceso a un usuario sin una causa justificada, atenta contra los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información de la ciudadanía.»

Otra tesis precisó que esa protección no depende de la configuración de privacidad de la cuenta, sino del contenido que en ella se comparte ⁴. Y una tercera fijó el límite: las amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia pueden justificar un bloqueo, pero no lo justifican las expresiones «críticas, severas, provocativas, chocantes» ⁵.

Qué reclamar y qué no

Del caso se desprenden tres lecciones para la demanda. Hay que identificar como responsable al funcionario; precisar el acto, que es el bloqueo; y probar el vínculo con la función pública: qué publica en esa cuenta y qué norma le obliga a informar. Lo protegido es el acceso a la información sobre su gestión, no un derecho a que el funcionario lea o conteste cada comentario ².

Si quien bloquea es un político sin cargo, cuya cuenta no informa sobre ningún gobierno, la situación cambia: no ejerce una función pública ni hay norma que le imponga informar. La etiqueta de político no lo convierte en autoridad.

Los particulares: el examen de dos pasos

Para aplicar el artículo 5o. a los particulares, la Primera Sala propuso un estándar en una tesis aislada:

TESIS DEL SEMANARIO

Tesis aislada 1a. XXI/2020 (10a.), Primera Sala, «Amparo indirecto contra actos de particulares. Interpretación del artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo», registro digital 2021955 ⁶

«[...] para caracterizar a un acto de particular como acto de autoridad debe cumplirse un estándar de dos pasos. El primero exige relacionar el reclamo de la violación constitucional al ejercicio de una prerrogativa o poder normativo cuya fuente sea de una autoridad estatal [...]. Este primer paso puede denominarse del "nexo", el cual es formal y busca excluir dentro del ámbito de actos justiciables en amparo, aquellos de los particulares cuyo único fundamento es una relación de coordinación solamente. El segundo paso es material y exige evaluar la materialidad de dicha prerrogativa, es decir, si el acto reviste un interés público diferenciado [...].»

El caso de origen ilustra la diferencia. Una escuela privada dio de baja a un alumno por falta de pago y retuvo sus boletas de calificaciones. La baja por falta de pago no fue acto de autoridad: deriva del contrato. La retención de las boletas sí se examinó como tal, porque la validez oficial de esos documentos proviene del Estado ⁷.

Las plataformas digitales

El argumento a favor y la objeción

El mejor argumento para tratar a una plataforma como autoridad es real: decide sola, ejecuta al instante y administra una parte enorme del debate público. Pero la objeción más sólida también lo es: sin una norma general que le atribuya esa función, las reglas de la empresa son contrato. Aplicado el examen de dos pasos, las preguntas difíciles se responden así:

PREGUNTA	RESPUESTA CON LOS CRITERIOS PUBLICADOS
¿Una decisión unilateral de la empresa equivale a un acto de autoridad?	No por sí sola: falta el respaldo normativo del Estado
¿Estar regulada por leyes es ejercer una potestad que esas leyes le dieron?	No: ser regulado no es lo mismo que recibir una función pública
¿Sus normas comunitarias son la «norma general» que pide la ley?	No: las redacta la propia empresa; son parte del contrato
¿La desigualdad entre la empresa y el usuario cambia la respuesta?	Pesa en el argumento, pero no sustituye la norma general

Lo que dicen los tribunales

Un tribunal colegiado sostuvo en 2025 que la negativa de Facebook a eliminar publicaciones de otros usuarios no es acto de autoridad:

TRIBUNAL COLEGIADO

Tesis aislada I.20o.A.1 A (12a.), Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro digital 2031537 ⁸

«El uso de dicha red social deriva de una relación contractual privada entre los usuarios y la empresa, regida por sus términos y condiciones, en la que el Estado mantiene una postura neutral respecto a sus contenidos. La decisión de mantener o eliminar publicaciones no proviene de una potestad estatal, no se ejecuta en el ámbito de un servicio o espacio público, ni se encuentra prevista en una norma general que delegue a la empresa una función pública.»

Conviene leerla con precisión: trata de la negativa a borrar contenido ajeno, no de la eliminación del contenido propio ni de la suspensión de una cuenta. Otra tesis aislada sostiene que no es particular equiparable a autoridad quien dirige una red social digital ⁹. En sentido contrario, en septiembre de 2026 un tribunal colegiado revocó el desechamiento de un amparo contra Meta por una cuenta inhabilitada, y un juzgado de distrito ordenó, de forma provisional, reactivar las cuentas de un activista ^{10,11}. Son resoluciones sin tesis publicada: valen para sus casos y no deciden en definitiva la cuestión.

PRECISIÓN Hasta la fecha de esta lectura no se encontró jurisprudencia de la Suprema Corte que resuelva si una plataforma digital es autoridad para efectos del amparo. La respuesta podría cambiar con una ley que atribuya a las plataformas una función pública o con un criterio obligatorio de la Corte.

Contenido protegido no es vía abierta

La malicia efectiva

La persona afectada podría objetar: «No inventé nada; mi publicación está protegida». Aquí está la distinción decisiva: una cosa es si el contenido está protegido y otra, si existe una vía procesal contra quien lo retiró.

La protección del contenido tiene su regla. En temas de interés público rige el «sistema de protección dual», cuya principal consecuencia es la doctrina de la malicia efectiva, de origen estadounidense ¹². Las opiniones no se miden por su veracidad, sino por su relevancia pública, y el debate puede ser cáustico ¹³. Respecto de la información, no basta con que resulte falsa:

TESIS DEL SEMANARIO

Jurisprudencia 1a./J. 80/2019 (10a.), Primera Sala, registro digital 2020798 ¹⁴

«[...] para que se actualice ésta no es suficiente que la información difundida resulte falsa, pues ello conllevaría a imponer sanciones a informadores que son diligentes en sus investigaciones, por el simple hecho de no poder probar en forma fehaciente todos y cada uno de los aspectos de la información difundida [...].»

Sólo hay responsabilidad si se difundió algo a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación por su verdad; no por descuido o error. Cuando se trata de un particular en un asunto privado, no rige la malicia efectiva, sino las reglas generales de la responsabilidad civil ¹³.

Tres preguntas distintas

En el caso hay, en realidad, tres preguntas: si la persona responde por lo que dijo (lo contesta la malicia efectiva); si la plataforma podía restringirla conforme a su contrato y a la ley, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que libera de responsabilidad a las plataformas que moderan contenidos de buena fe ¹⁵; y si procede el amparo contra ella (lo contesta el artículo 5o.). La malicia efectiva responde la primera. No abre la puerta del artículo 5o.

Cuando una autoridad ordena el retiro

Si la plataforma retiró la publicación porque una autoridad se lo ordenó, el análisis cambia. El acto reclamado es la orden, y la responsable, la autoridad que la dictó: se revisan su competencia, su fundamento y su compatibilidad con la libertad de expresión. Cumplir la orden no convierte a la empresa, por sí solo, en autoridad. En el caso del fiscal de Veracruz, si él no desbloqueaba al periodista, el juez podía requerir el desbloqueo a la plataforma: ejecutora, no autoridad ². Lo decisivo es reconstruir quién decidió qué, con qué fundamento y cómo se ejecutó.

SUPUESTO	¿PROCEDE EL AMPARO?	POR QUÉ
El alcalde bloquea desde una cuenta que informa sobre su gestión	Puede proceder	Restringe el acceso a información pública que la ley le obliga a dar
Un político sin cargo bloquea desde una cuenta sin información pública	No	No ejerce una función pública ni tiene un deber legal de informar
La plataforma suspende la cuenta conforme a sus normas	Con los criterios publicados, no	Falta la norma general que le atribuya una función pública
La plataforma retira contenido por orden de una autoridad	Sí, contra la autoridad que ordenó	El acto reclamado es la orden

La ruta procesal

Entrar al juicio no es ganarlo. La ruta es: demanda, admisión, examen de procedencia y, sólo entonces, estudio de fondo. Aunque la demanda se admita, el juez vuelve a revisar los presupuestos del juicio, y puede sobreseer si aparece una causa de improcedencia (art. 63, fr. V) ¹:

REQUISITO	QUÉ REVISAR EL JUEZ	FUNDAMENTO
Interés	Un derecho subjetivo o un interés legítimo; éste exige una lesión «real y diferenciada» y un beneficio «cierto»	Art. 5o., fr. I
Oportunidad	Presentar la demanda a tiempo: por regla general, quince días	Art. 17 y art. 61, fr. XIV
Definitividad	Agotar antes los recursos ordinarios, cuando la ley lo exige	Art. 61, fr. XVIII y XX
Autoridad responsable	Que quien actuó sea autoridad o particular equiparado	Art. 5o., fr. II

La otra vía

Si el amparo contra la empresa no procede, el conflicto no queda fuera de la Constitución. La persona puede demandar a la plataforma ante un juez ordinario –por daño moral, protección de datos personales u otras vías– y, contra la sentencia, promover amparo directo, donde se revisa si ese juez protegió sus derechos en una relación entre particulares ^{1,16,8}. La Suprema Corte ha reconocido que los derechos fundamentales también rigen en las relaciones entre particulares ¹⁶.

Conclusión

El tamaño del poder no responde, por sí solo, la pregunta jurídica. Un funcionario con una cuenta modesta puede ser autoridad si bloquea a alguien en el espacio donde informa sobre su gestión; una plataforma capaz de silenciar a millones puede no serlo, mientras ninguna norma le atribuya una función pública. Lo que decide es el acto y de dónde viene la facultad para realizarlo. Antes de redactar una demanda hay que identificar quién actuó, con qué norma, qué se reclama y por qué vía.

Glosario

Autoridad responsable

Quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o quien omite un acto debido.

Particular equiparado a autoridad

Persona privada que realiza actos equivalentes a los de autoridad, que afectan derechos, con funciones determinadas por una norma general.

Acto reclamado

La norma, acto u omisión que se impugna en el amparo.

Interés legítimo

Posibilidad de promover amparo por una afectación real y diferenciada, derivada de la especial situación de la persona frente al orden jurídico, aunque no sea titular de un derecho subjetivo.

Malicia efectiva

Estándar según el cual sólo hay responsabilidad por información de interés público difundida a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación por su verdad.

Principio de definitividad

Obligación de agotar los recursos ordinarios antes de promover amparo, salvo las excepciones legales.

Sobreseimiento

Resolución que termina el juicio sin estudiar el fondo, por una causa de improcedencia.

Preguntas para el repaso

1. ¿Qué tres condiciones exige el artículo 5o., fracción II, para que un particular sea autoridad responsable?
2. ¿Por qué el bloqueo del fiscal de Veracruz fue considerado acto de autoridad aunque la cuenta fuera «personal»?
3. Explique los dos pasos del examen propuesto en la tesis 1a. XXI/2020 con un ejemplo propio.
4. ¿Por qué los criterios publicados consideran contractuales las normas comunitarias de una plataforma?
5. ¿Qué diferencia hay entre que un contenido esté protegido por la libertad de expresión y que proceda el amparo contra quien lo retiró?
6. ¿Contra quién debe promoverse el amparo cuando una plataforma retira un contenido por orden de una autoridad?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Te silenciaron en redes, ¿procede el amparo?. Funcionarios, plataformas digitales y la autoridad responsable en el juicio de amparo», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 2 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 2 de octubre de 2026.

1. LEY Ley de Amparo (texto vigente, última reforma DOF 16 de octubre de 2025), arts. 1o., 5o. (fr. I y II), 17, 61, 63 y 170. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>
2. SUPREMA CORTE SCJN, Segunda Sala, amparo en revisión 1005/2018, 20 de marzo de 2019, párrs. 57, 84, 91 y 276. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2018/2/2_246865_4243_firmado.pdf
3. TESIS DEL SEMANARIO Tesis aislada 2a. XXXIV/2019 (10a.), Segunda Sala, registro digital 2020024. <http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020024>
4. TESIS DEL SEMANARIO Tesis aislada 2a. XXXV/2019 (10a.), Segunda Sala, registro digital 2020025. <http://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020025>

5. TESIS DEL SEMANARIO Tesis aislada 2a. XXXVIII/2019 (10a.), Segunda Sala, registro digital 2020010. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020010>
6. TESIS DEL SEMANARIO Tesis aislada 1a. XXI/2020 (10a.), Primera Sala, registro digital 2021955. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2021955>
7. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, amparo en revisión 327/2017, 27 de noviembre de 2019 (sinopsis). https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/sinopsis_asuntos_destacados/documento/2020-02/15-271119-AGOM-0327.pdf
8. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis aislada I.20o.A.1 A (12a.), Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro digital 2031537. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2031537>
9. TRIBUNAL COLEGIADO Tesis aislada XVII.2o.P.A.28 A (11a.), registro digital 2029125 (se verificó su rubro). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029125>
10. PRENSA *Milenio*, septiembre de 2026, sobre los juicios contra Meta y Google en México; véase también *Nexos*, «¿Las redes sociales son una autoridad?». <https://www.milenio.com/politica/meta-google-enfrentan-juicios-mexico-derechos-humanos>
11. PRENSA *XEVT*, septiembre de 2026, sobre la suspensión provisional que ordenó reactivar las cuentas de un activista. <https://www.xevt.com/nacional/activista-obtiene-fallo-judicial-para-que-restauren-sus-redes-sociales-senala-ataques-por-parte-de-morena/441654>
12. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 38/2013 (10a.), Primera Sala, registro digital 2003303. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003303>
13. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 32/2013 (10a.), Primera Sala, registro digital 2003304. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003304>
14. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 80/2019 (10a.), Primera Sala, registro digital 2020798. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020798>
15. TRATADO Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, capítulo 19 (Comercio Digital), art. 19.17 y anexo 19-A. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465801/19ESPCComercioDigital.pdf>
16. TESIS DEL SEMANARIO Jurisprudencia 1a./J. 15/2012 (9a.), Primera Sala, registro digital 159936. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/159936>